



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

- 1. SIMON PETRUS**, NIK.6408151603890001, Sangkulirang, 16-03-1990, Katholik, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. P. Antasari, RT.033, Kel. Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
- 2. ARMIKO**, NIK.6402033006760003, Berau, 30-06-1976, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bakungan, RT.005/RW.002, Kel. Bakungan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
- 3. MUHAMMAD ANDI RHOMADHAN**, NIK.6171041902970003, Pontianak, 19-02-1997, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sentosa, Gg. Kenangan 9, RT.075, Kel. Sugai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
- 4. ASRI**, NIK.7308220107970061, Majang, 28-08-1998, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan III, RT.014, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
- 5. AGUS SUPRAPTO**, NIK. 3314091608730002, Tenggarong, 18-08-1973, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidomulyo RT.010, Kel. Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 5**;
- 6. YOHANES LOGHO**, NIK.5371013004790001, Ende, 30-04-1979, Katholik, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso, RT.028/RW.007, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 6**;
- 7. AGUS SALIM 1**, NIK.7312061308970003, Sering, 13-08-1997, Islam, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Tani Maju, RT.008/RW.008, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 7**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ASMAN MAULANA, NIK.7308221205840003, Bulukumba, 12-05-1984, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Tiara 4, Blok B, No.13, RT.000, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 8**;

9. AGUS, NIK.6402031908940001, Batuah, 19-08-1994, Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dsn. Tani Maju, RT.039, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 9**;

10.IMRAN, NIK.5206130203900003, Teta, 02-03-1990, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gg. Karya Baru, RT.008, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 10**;

11.M. AGUS FADILLAH, NIK. 5272022708960003, Tangerang, 27-08-1996, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, KM 2, Gg. H. Syahrani, No.37, RT. 004, Kel. Tani Aman, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 11**;

12.RADO ERIKA IRFAN SETIAWAN, NIK.6409030307970002, Gunung Intan, 03-07-1997, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Hasyim Ashari, RT.036, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 12**;

13.AMIRUDDIN, NIK.6402030901810001, Purwajaya, 09-01-1981, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gerbang Dayaku, RT.002/RW.001, Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 13**;

14.ABDUL QOHAR, NIK.6472030907890003, Grobogan, 09-07-1989, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, RT.035, Kel. Karang Asam Ulu, Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 14**;

15.RIFKA EFENDI, NIK. 6402031009800005, Kutai, 10-09-1980, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gerbang Dayaku, RT.008, Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 15**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. CHRISTIAN IROTH, NIK.7105031611960002, Banoiapo, 16-11-1996, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Kapur I, RT.013, Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 16**;

17. AGUS SALIM II, NIK.6402131608870003, Samboja, 16-08-1987, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, KM.44, RT.001, Kel. Bukit Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 17**;

18. SLAMET SANTOSO, NIK. 6402061808860005, Kediri, 18-08-1986, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. AM. Alimuddin, RT.047, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 18**;

19. ASHAR YAOHANSA, NIK. 7312051712000002, Mario, 17-12-2000, Islam, Belum/ Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Tani Makmur, RT.016, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 19**;

20. SAHRAN, NIK.6402031012880001, Batuah, 10-12-1988, Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tani Bahagia, RT.041, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 20**;

21. SAHRIL, NIK.5272022208890005, Dodu, 22-08-1989, Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Awang Long, Gg. Ulin, RT.029, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 21**;

22. ANDIK GATOT WALOYO, NIK.6408041111840012, Ponorogo, 11-11-1984, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bakungan, Gg. Sekumpul, RT.003, Kel. Bakungan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 22**;

23. FLORIANUS NENGKO, NIK.5310050405931001, Rega, 04-05-1993, Katholik, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan, No.55, RT.008, Kel. Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 23**;

24. JUWADI, NIK.6402060201800003, Tenggarong, 02-01-1980, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di DSN. Sidomulyo, RT.013/RW.004, Kel.

Halaman 3 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Biru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov.Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 24**;

25.RUSTANG, NIK.6402030512820003, Tani Jaya, 05-12-1982, Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tani Jaya, RT.024, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 25**;

26.ERWIN J. TORAK, NIK.6402030707790011, Toraja, 07-07-1979, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Kutai, RT.003, Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 26**;

27.SAHARUDDIN, NIK, 7305093112800006, Tala-Tala, 21-12-1986, Islam, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Sejuta Pohon, RT.001, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 27**;

28.HENDRIKUS MERE, NIK. 6471040507760007, Ende, 05-07-1976, Katholik, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pondok Asri Manggar, Blok E, No. 06, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 28**;

29.AGUSSALIM III, NIK. 7312060509950002, Soppeng, 05-09-1995, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Batuah, RT.007, Kel. Batuah, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 29**;

30.YOHANES FADIL MARTIKA DAWA, NIK.5472010505770005, Tanah Toraja, 05-05-1977, Katholik, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Perum PKL, Blok D, No.566, RT.014, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT 30**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febronius Kefi, S.H., M.H., Fuad, S.H., M.H., C.L.A., Oktofianus Siki, S.H., M.H., Gabriel Gaja Tukan, S.H., M.Hum. dan Andrianus Ola Keba Tukan, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advice Law Office", berkedudukan di Jalan Tengkawang, RT.15 No. 24B, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email: okto.fianus77@gmail.com,

Halaman 4 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

DIREKTUR PT AJA MEGA PERKASA, berkedudukan di Jl. M.H Tamrin No.5, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tertanggal 3 Maret 2026 untuk persidangan tanggal 2 April 2026, relaas panggilan surat tercatat tertanggal 6 April 2026 untuk persidangan tanggal 23 April 2026 dan relaas panggilan surat tercatat tertanggal 24 April 2026 untuk persidangan tanggal 30 April 2026;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan Gugatan adalah hak dari Para Penggugat, walaupun demikian pencabutan Gugatan tersebut dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Pasal 271 RV "Para Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut dan nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 271 RV, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Samarinda untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp209.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 oleh kami Andris Henda Goutama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemain, S.H., M.H. dan Suriya Effendi, S.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemain, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Suriya Effendi, S.E.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp139.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
Administrasi	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp209.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr